

1514910-84.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... de reclusão e 583 dias-multa para o tráfico; 3 meses e 15 dias de detenção para a falsa identidade.

Em sede de segunda fase, atento às mesmas certidões, observo a existência de reincidência (0008669-24.2016.8.26.0635), razão pela qual é de se agravar a pena do crime de tráfico, também, na razão de 1/6: 6 anos, 9 meses e 20 dias, de reclusão, e 680 dias-multa.

Quanto ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514910-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514910-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO CARLOS BESSA DE ALBUQUERQUE

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de FLÁVIO CARLOS BESSA DE ALBUQUERQUE, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 307 do CP.

No dia 27 de junho de 2022, por volta do 12h35min, na Rua Caetano Lopes, 27, - Cangaíba, nesta cidade e comarca, o réu guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 15 (quinze) porções de "maconha", contendo tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 41g (quarenta e um gramas); 38 (trinta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 18,5g (dezoito gramas e cinco decigramas) e 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 8,4g (oito gramas e quatro decigramas), conforme auto de exibição apreensão a fl.08 e laudo de constatação as fls.10/14 as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu atribuiu a si a falsa identidade de Miller Miranda dos Santos, a fim de obter vantagem em proveito próprio.

Pois bem.

Segundo o apurado, na adega situada no local dos fatos, o denunciado traficava

drogas.

Ocorre que, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia dando conta da ocorrência do aludido crime e então diligenciados no estabelecimento surpreenderam o réu, que tentou guardar entre as garrafas ali existentes as porções de drogas acima descritas.

Abordado, o indiciado se apresentou como Miller Miranda dos Santos e forneceu o RG 71.484.811 a fim de não ser formalmente qualificado e ocultar a sua condição de foragido. Em seguida, os milicianos localizaram e apreenderam as porções de maconha, cocaína e crack que tentava guardar.

Preso em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, os Policiais descobriram a falsa identidade eis que pessoa não qualificada os indagou se Flávio ficaria preso, o que levantou suspeitas.

Questionado informalmente, o acusado confessou seu verdadeiro nome.

Interrogado, negou o tráfico de drogas (fls.15).

Ainda pesquisas realizadas constatou que ele possuía mandado de prisão pendente de cumprimento expedido nos autos do processo 0008669-24.2016.8.26.0635, expedida pela 4ª Vara Criminal do Foro Criminal da Barra Funda, desta Comarca.

Infere-se que a quantidade e variedade de entorpecentes, demonstram de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 60/64)

Em 14/07/22, foi recebida a denúncia (fls. 81/82).

Laudo pericial químico-toxicológico (fls. 90/97).

Réu citado (fls. 104).

Habilitação de d. advogado, no início da tarde de ontem: apresentação de defesa prévia, acompanhada de documentos (fls. 105/107, 108/109 e 110/115). Petição (fls. 116).

Audiência. Ciência ao MP dos documentos juntados. Manutenção da denúncia. Prova oral. Requerimento da digna Defesa, a que fosse ouvida testemunha defesa arrolada. Sem oposição do MP. Oitiva da testemunha (como sendo do juízo). Encerrada a instrução da produção de prova oral. Na sequência, requerimento da d. Defesa: a que fossem requisitas as gravações captadas pelos policiais acerca dos flagrantes e a concessão de liberdade provisória. Indeferimento, sob os fundamentos constantes do termo de audiência.

DECIDO.

Preliminarmente, afasto o pleito defensivo em relação à nulidade pelo indeferimento de providências (imagens policiais), requeridas nos termos do art. 402, CPP, uma vez que cabe ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias, porquanto destinatário da prova. Além do mais, requerimento intempestivo (precluso: na defesa previa nada consta a respeito) e providência desnecessária diante da prova produzida. Anoto que o contexto probatório não se alteraria com a vinda das imagens, ante os depoimentos firmes e uníssonos dos policiais.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 3/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 8), no laudo de constatação (fls. 10/14), no laudo pericial químico-toxicológico (fls. 90/97), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Fábio Wanderlei de Souza Oliveira, em juízo, disse que foram atender denúncia de comércio de entorpecentes numa adega; chegando, a adega estava aberta, com o réu Flávio presente dentro e ao lado um portão aberto, havia um jovem (10 anos de idade); o réu saiu com Whisky e escondendo umas caixas; ao abrirem a caixa, havia uma bolsa com entorpecentes (cocaína e maconha) e quantia em dinheiro; indagaram o réu, ele não assumiu, quis imputar a terceiros não identificados; ele apresentou documento em nome de Miller; na delegacia, apareceu mulher perguntando por Flávio e então ele confessou que tinha mentido a identidade.

Igual depoimento prestou o policial Leandro Augusto de Moura. Em juízo, disse que quando chegaram na adega, através de denúncia, o réu ao vê-los chegando, rapidamente foi para o fundo e depois voltou para abrir; eles entraram, e seu parceiro, foi até o fundo, ao lado da adega, e numa caixa (engradados, garrafas),

encontrou uma bolsa com entorpecentes (crack, cocaína, maconha); perguntado, o réu se identificou como Muller; na delegacia, chegou uma mulher perguntando por Flávio e então o réu confessou que havia mentido a identidade.

Observo que os depoimentos policiais são incontestes e ratificam o dito em sede policial, tanto quanto à falsa identidade e ao tráfico. Aliás, não há indícios nem comprovação nos autos de que os agentes públicos estariam empenhados numa injusta condenação do réu.

Ademais, neste sentido: A propósito inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

A testemunha do juízo Fausto Tomaz de Lima Navarro disse que no dia dos fatos, foi a adega comprar um maço cigarro, não conseguiu, mas disse retornou a adega. Vieram 5 (cinco) policiais, andando, abordaram-no, revistaram e o liberaram; viu que pediram para o réu Flávio abrir a adega; viu que a polícia prendeu ele por tráfico. Portanto, nada de útil trouxe ao esclarecimento dos fatos.

O réu, no interrogatório, disse que: no dia dos fatos, abriu a adega, por volta de 10h da manhã, para limpá-la, segunda-feira; Fausto apareceu e pediu um cigarro, no momento, chegaram os policiais militares e o abordaram (Fausto); bateram na porta do fundo, ele abriu para os policiais entrarem e (o réu) se apresentou como Miller por estar foragido; não encontraram nada com ele, na adega; descobriram que seu nome era Flávio e ficaram nervosos (disseram que ele, réu, estava querendo jogar areia nos olhos dos policiais), dizendo que ele estava preso então por tráfico, apresentando as drogas (forjaram, segundo ele). O réu disse que, nesse meio tempo, chegou uma policial, conhecida sua (do réu) pelo facebook, e viu a ação dos outros policiais.

A autodefesa do réu permanece isolada de todo o conjunto probatório e, embora haja confessado o crime de falsa identidade. A versão é, data vênica, fantasiosa a respeito do tráfico, carecendo de lastro probatório. Tivesse alguma base, arrolaria a tal polícia, conhecida sua das redes sociais, que teria visto a ação dos demais policiais.

Comprovado, de forma incontestável que o réu se passou por terceiro de nome, Miller, bem como estava na traficância dos entorpecentes encontrados, não havendo prova em sentido contrário apta ao convencimento judicial, entendo que a condenação é de rigor.

Passo a analisar e individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", Lei 11.343/06) possui pena mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O crime de falsa identidade (art. 307, CP) possui pena de 3 meses de detenção.

Na primeira fase, mirando as FA e certidões de fls. 45/57, observo a existência de maus antecedentes do réu (0054592-63.2008.8.26.0050; 0059575-03.2011.8.26.0050), motivo pelo qual elevo a pena-base de ambos os crimes em 1/6: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o tráfico; 3 meses e 15 dias de detenção para a falsa identidade.

Em sede de segunda fase, atento às mesmas certidões, observo a existência de reincidência (0008669-24.2016.8.26.0635), razão pela qual é de se agravar a pena do crime de tráfico, também, na razão de 1/6: 6 anos, 9 meses e 20 dias, de reclusão, e 680 dias-multa.

Quanto ao crime de falsa identidade, compenso integralmente a reincidência com a confissão espontânea do réu, portanto, nada a considerar, pena-base mantida.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, especialmente, não sendo caso de aplicar o redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que os maus antecedentes e a reincidência demonstram dedicação às atividades criminosas, torno

definitiva a pena intermediária de ambos os crimes.

Considerando o disposto no art. 69, CP, havendo duas ações e dois crimes, torno final a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, além de 680 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil voltado às práticas delitivas e, ainda, as circunstâncias do crime – o réu se passou por terceiro estranho, tentando eximir-se da ação criminosa – não há outro regime adequado à reclusão senão o fechado e para a pena de detenção fixo o semiaberto.

Por iguais motivos e como o acusado respondeu ao processo encarcerado sem mudança fática capaz de autorizar a soltura e por entender que o réu, se solto, traria desassossego à sociedade, indefiro a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno FLÁVIO CARLOS BESSA DE ALBUQUERQUE, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 307 do CP, ambos na forma do art. 69, do CP, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, e 680 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas (fls. 8). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.